

**የዉል ሕግ ዋና ዋና ነጥቦች  
ማብራሪያ  
ክሊድ ክበድ (LL.B, LL.M)**

**ስልክ: 0935439820**

**email: [khalidbinkebe@gmail.com](mailto:khalidbinkebe@gmail.com)**

# የውል ህግ መሰረታዊ ሃሳቦች

- ውል በሰዎች ግንኙነት ውስጥ የሚጫወተው ሚና
  - የሰውን ልጅ ውስንነት ለመሸፈን ጉልህ ድርሻ ይኖረዋል
  - ለሃገር ኢኮኖሚ ግንባታ ወሳኝ ነው
  - በማህበረሰብ መካከል መልካም ግንኙነት እንዲኖር ያደርጋል...ወዘተ.
- የውል ህግ ተግባራት
  - የተዋዋዮቹን ግንኙነት ማደራጀት (COORDINATION ROLE)
  - የውል ስምምነቶችን አስተማማኝ ያደርጋል
  - ስምምነቶች የሚኖራቸውን ጉድለት መሙላት
    - ✓ የተዋዋዮች ውስንነት- የወደፊቱን ማወቅ አለመቻል
    - ✓ በሚፈለገው ደረጃ ውልን የመዘርዘር ውስንነት
    - ✓ ውል በትክክል ሊፈጸም የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ አለመቻል

# 1. የዉል ህጎች

- የዉል ህጎችን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን

## 1. ስለ ዉሎች በጠቅላላዉ የሚደነግጉ ህጎች

- ✓ አንቀጽ 1675-2026 የፍትሐ ብሔር ሕግ (1952)
- ✓ በልዩ ህጎች በተለየ ሁኔታ ካልተደነገገ በስተቀር ይህ የህግ ማእቀፍ በሁሉም አይነት ዉሎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል

## 2. ልዩ ልዩ የዉል ህጎች

- ✓ እነዚህ የህግ ማእቀፊች በፍትሐ ብሔር ሕግ፡ በንግድ ህግ (1952)፡ በተለያዩ አዋጆች፡ ድንጋጌዎች እና መመሪያዎች የሚገኙ ናቸዉ።

## II. የወል ትርጉም

➤ ፍ/ብ/ህ/ 1675

- ውል ማለት **ንብረታቸውን የሚመለከት ግዴታ ለማቋቋም ወይም ለመለወጥ ወይም ለማስቀረት ባላቸው ተወዳዳሪ ግንኙነት በሁለት ወይም በብዙ ሰዎች መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው።**
- በዚህ ትርጉም ውስጥ ውይይት የሚፈልጉ ዋና ዋና ነጥቦችን አውጥተን እንመለከታለን፤

## **የዉል ትርጉም ዋና ዋና ነጥቦች**

1. **ዉል ስምምነት ነው** (CONTRACT IS AN AGREEMENT)
2. **ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ** (TWO OR MORE PERSONS).
  - ✓ **ልዩ ሁኔታ፡** ፍ/ብ/ህ/ አንቀጽ 2188 ከገዛ ራስ ጋር ስለሚደረግ ዉል (SELF DEALING AND DUAL AGENCY)
3. **በተዋዋይ ወገኖች መካከል የሚደረግ ነው** (AS B/N THE CONTRACTING PARTIES THEMSELVES)
  - ✓ **መርህ-** ፍ/ብ/ህ/ አንቀጽ 1952
  - ✓ **ልዩ ሁኔታ፡**
    - ሀ. **የትእዛዝ ቃል-** ፍ/ብ/ህ/ አንቀጽ 1953 (OPTION TO SUBSTITUTE THIRD PARTY)
    - ለ. **መጭወን እመልሳለሁ** (አጠናለሁ)- ፍ/ብ/ህ/ አንቀጽ 1955 (PROMISE FOR THIRD PARTY)

# የዉል ትርጉም ዋና ዋና ነጥቦች

ሐ. **ለሌላ ሰው (ጥቅም) መዋዋል** -ፍ/ብ/ህ/ አንቀጽ 1957 (STIPULATION FOR THE BENEFIT OF THIRD PARTY)

መ. **የገንዘብ መብትን ማስተላለፍ እና ዳረጎት** ፍ/ብ/ህ/ አንቀጽ 1962 (ASSIGNMENT OF OBLIGATORY RIGHTS AND SUBROGATION)

ሠ. **ምትክ ዉክልና እና እዳን ማስተላለፍ** ፍ/ብ/ህ/ አንቀጽ 1976 (DELEGATION AND ASSIGNMENT OF OBLIGATIONS)

4. **ግዴታን ለማቋቋም /ለመለወጥ /ለማስቀረት የሚደረግ ነው** (TO ESTABLISH, VARY OR EXTINGUISH AN OBLIGATION)

5. **ግዴታው በገንዘብ ሊተመን የሚችል** (ንብረትን የሚመለከት) መሆን አለበት (AN OBLIGATION OF A PROPRIETARY NATURE)

# III. የውል አመሰራረት

የውል አመሰራረት

ፍ/ብ/ህ 1678

-አንድ ውል በህግ ፊት የጸና ውል ለመባል የሚከተሉትን ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት

1. ተዋዋይ ወገኖቹ **ችሎታ** ሲኖራቸው
2. ጉድለት የሌለበት **ስምምነት** ሲሰጥ
3. የውላቸው **አላማ** - ግልጽ፡ የሚቻል፡ ህግንና የህብረተሰቡን ሞራል የማይቃረን ሲሆን
4. ውሉን በተመለከተ በህግ የተቀመጠ **ፎርም** ካለ ውሉ በዚያ ፎርም መሰረት ሲደረግ

## 1. ችሎታ

➤ (ፍ/ብ/ህ 1678 (1))

- ችሎታ፡- አንድ ሰው በህግ ፊት የጸና ውል የማይረጋግጥ
- መርህ (PRINCIPLE) - ማንኛውም ሰው ውል የመዋዋል ችሎታ አለው (ፍ/ብ/ህ 192 እና 196)
- ችሎታ አለመኖር ልዩ ሁኔታ ነው። አንድ ሰው ችሎታ የለውም የሚባለው ከሚከተሉት ውስጥ መሆኑ ከተረጋገጠ ብቻ ነው።
  - እድሜው ከ18 ዓመት በታች ከሆነ (CIV. COD. 198) - (በልዩ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር (አሰሪና ሰራተኛ ህግ አን. 48(2); 89))
  - በግልጽ የታወቀ እብድ ከሆነ ((ፍ/ብ/ህ 347 እና 343)
  - በፍርድ ውል እንዳይፈጽም ክልከላ የተደረገበት ከሆነ (ፍ/ብ/ህ 351)
  - በህግ ውል እንዳይፈጽም ክልከላ የተደረገበት ከሆነ (ፍ/ብ/ህ 380)
  - በዜግነቱ ምክንያት እንዳይፈጽማቸው የተከለከሉ ተግባራት ለመከወን (ፍ/ብ/ህ 390)

## 2. ስምምነት

**ስምምነት፡-** ይህን ነጥብ አስመልክቶ በዋናነት ሁለት ጉዳዮችን መመልከት ያስፈልገናል። የመጀመሪያው ተዋዋይ ወገኖች ስምምነታቸውን የሚገልጹት እንዴት ነው? የሚለው ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ስምምነት ጉድለት ያለበት ነው የሚባለው መቼ ነው? የሚለው ነው። እነዚህን ነጥቦች ተራ በተራ እንመልከታቸው።

### 1. ስምምነትን ስለመግለጽ

ሀ. ተዋዋይ ወገኖች ሙሉ ሃሳባቸውን መግለጽ አለባቸው

- ✓ አንዱ ተዋዋይ ወገን ውሉን አስመልክቶ ያለውን ሃሳብ ለሌላኛው ወገን ማሳወቅ አለበት፤ ያላሳወቀውን ሃሳብ መሰረት አድርጎ እንዲፈጸምለት ሊጠይቅ አይችልም (ፍ/ብ/ህ 1680(2))

ለ. ስምምነት እንዴት ይገለጻል

- ✓ በዉል ማቅረብ/ጥያቄ (OFFER) እና ዉል መቀበል/ እሽታ (ACCEPTANCE)
- ✓ ፎርም፡ በቃል፤ በጽሁፍ፤ በተለመዱ ምልክቶች ወይም ድርጊቶች (ፍ/ብ/ህ 1681(1))

- የውል ጥያቄ (OFFER) የቀረበለት ወገን ዝም ያለ እንደሆነ ዝምታው የውሉን ሃሳብ እንደመቀበል ተደርጎ አይቆጠርበትም (ፍ/ብ/ህ 1682)

- ልዩ ሁኔታ - የመቀበል ግዴታ ያለባቸው (ፍ/ብ/ህ 1683)፡ አስቀድሞ ግንኙነት ያላቸው (ፍ/ብ/ህ 1683)

## **ጉድለት ያለበት ስምምነት /...**

### **2. ጉድለት ያለበት ስምምነት፡- ፍ/ብ/ህ 1696**

**-ተዋዋይ ወገኖች የሚሰጡት ስምምነት ጉድለት የሌለበት መሆን አለበት። ስምምነታቸው ጉድለት የሌለበት ነው የሚባለው ከሚከተሉት እንከኖች በጸዳ መልኩ የተሰጠ ስምምነት ሲሆን ነው።**

**ሀ. ከስህተት (ፍ/ብ/ህ 1697 - 1703)**

**ለ. ከተንኮል (ፍ/ብ/ህ 1704 - 1705)**

**ሐ. ከሐይል (ፍ/ብ/ህ 1706 - 1710)**

**-ስህተት ማለት ምን ማለት ነው ? አንድ ተዋዋይ ወገን ተሳስቼ ነው ለማለት ምንምን ነገሮችን ማሳየት ይጠበቅበታል ? ተንኮል ተፈጽሞብኝ ነው የሚባለውስ መቼ ነው ? አንድ ተዋዋይ ወገን ስምምነቴን የሰጠሁት በሐይል ተገድጄ ነው ለማለት ምን ማሳየት ይጠበቅበታል ? ወዘተ**

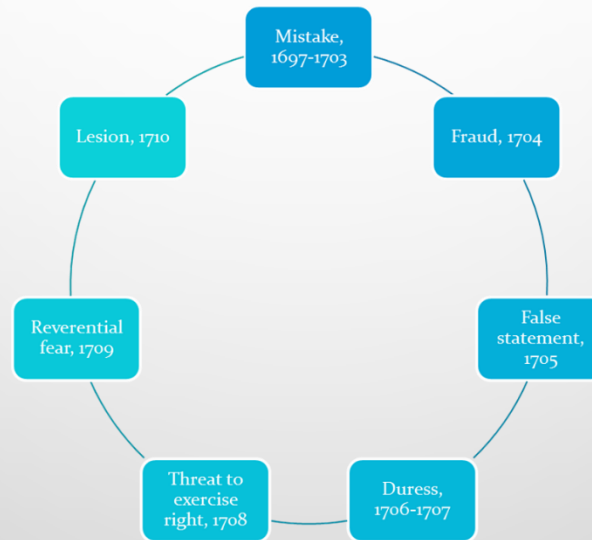




## 4. Duress



# ጉድለት ያለበት ስምምነት /...



### 3. የውሐ ዓላማ መለየት /...

**የውሐ ዓላማ መለየት፤ ህጋዊ፤ ሞራላዊና የሚቻል መሆን**

**ፍ/ብ/ህ 1678(2)**

- አንድ ውል በህግ ፊት የጸና ውል ለመባል ተዋዋይ ወገኖቹ የሚስማሙበት ነገር በማያሻማ መልኩ ተገልጾ የተቀመጠ መሆን አለበት (ፍ/ብ/ህ 1714)**
- የሚስማሙበት ነገር መገለጹ ብቻ ሳይሆን በተጨማሪም ህጋዊ ና ሞራልን የማይቃረን መሆን ይጠበቅበታል (ፍ/ብ/ህ 1716)**
- እንዲሁም የሚዋወሉበት ጉዳይ ሊፈጸም የሚችል መሆን አለበት (ፍ/ብ/ህ 1715)**

#### 4. የውለ አዳዳፍ /...

የውለ አዳዳፍ ፎርም

ፍ/ብ/ህ 1678 (3) እና 1719

- ህግ አንዳንድ ውሎችን በተመለከተ ሊፈጸሙ የሚገባበትን ፎርም አስቀድሞ ያስቀምጣል፤ በመሆኑም እንደዚህ አይነት ውሎች በጽሁፍ መደረግ አለባቸው
- ህጉ የጽሁፍ ፎርም ከሚያስቀምጥላቸው ውሎች ውጭ ግን ተዋዋይ ወገኖች በመረጡት ፎርም ውላቸውን መፈጸም ይችላሉ

## **የውሐ አጻጻፍ /...**

- **የጽሁፍ ፎርም ከሚያስፈልጋቸው ውሎች ውስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል፦**
  - **ተቀዳሚ ውሎች (ፍ/ብ/ህ 1721)፤**
  - **ውልን ለመለወጥ የሚደረጉ ውሎች (ፍ/ብ/ህ 1722)፤**
  - **የማይንቀሳቀስ ንብረትን የሚመለከቱ ውሎች (ፍ/ብ/ህ 1723)**
  - **ከአስተዳደር መ/ቤት ጋር የሚደረጉ ውሎች (ፍ/ብ/ህ 1724)**
  - **የዋስትና እና የኢንሹራንስ ውሎች (ፍ/ብ/ህ 1725)**

## **የውሉ አጻጻፍ /...**

- በጽሁፍ እንዲፈጸም የተደረገ ውል የሚከተሉትን ነገሮች ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት
  - ልዩ በሆነ ሰነድ መዘጋጅት አለበት (ፍ/ብ/ህ 1727)፤
  - ተዋዋይ ወገኖች በሙሉ መፈረም አለባቸው (ፍ/ብ/ህ 1727)፤
  - በሁለት ምስክሮች መፈረም አለበት (ፍ/ብ/ህ 1727)፤
  - ፊርማው በጽሁፍ ወይም በጥንት አሻራ ሊደረግ ይችላል (ፍ/ብ/ህ 1728)
  - ምስክሮቹ አካለ መጠን የደረሱና ያልተከለከሉ መሆን አለባቸው (ፍ/ብ/ህ 1724)

# BRAINSTORMING

- I AM 5 LETTERS WORD. IF THE 5 LETTERS ARE AVAILABLE I AM A TALENT IN YOU. IF YOU REMOVE MY FIRST LETTER I WILL DIE. IF YOU REMOVE MY FIRST TWO LETTERS I WILL BE SICK. WHO AM I?

## **IV. የውሐች ውጤት/...**

### **1. የዉል አስገዳጅነት**

**-ዉል በተዋዋይ ወገኖቹ መካከል እንደ ህግ ያገለግላል (ፍ/ብ/ህ 1731(1))**

**-ይህም ማለት ተዋዋይ ወገኖቹ በውላቸው ላይ ባስቀመጡት ወይም ባለባቸው ግዴታ መሰረት ሃላፊነታቸውን መወጣት የሚጠበቅባቸው ሲሆን ይህን ሳያደርጉ ቢቀሩ ግን ተጠያቂነት ያስከትልባቸዋል ማለት ነው**

## 2. የውሎች አተረጓጎም/...

የውሎች አተረጓጎም

ፍ/ብ/ህ/ 1732

- ተዋዋይ ወገኖች ውል የሚፈጽሙት ወደውና ፈቅደው ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች አለመግባባት ሊፈጠርና ጉዳያቸው ወደ ፍ/ቤት ሊደርስ ይችላል፤ እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ክርክራቸው በዋናነት የሚዳኘው ባደረጉት ውል ላይ በተቀመጡት ድንጋጌዎች ነው።

- እነዚህ ድንጋጌዎች ታዲያ መተርጎም ያለባቸው በምን መልኩ ነው? ካልን ፤ ህጉ ለዚህ ምላሽ ይሰጠናል፤ የተወሰኑትን እንመልከት፡-

- የትርጉም ወሰን

- ፍ/ብ/ህ/ 1733 ፡- የውሎች ድንጋጌዎች ግልጽ በሆኑ ጊዜ ፍ/ቤቱ ድንጋጌዎቹን እንዳለ ከመውሰድ ውጭ በመተርጎም ሰበብ አዲስ ግዴታ መፍጠር አይችልም

## **የውሎች አተረጓጎም/...**

- 1. በቅን ልቦና መተርጎም -ፍ/ብ/ህ/ 1732 (INTERPRETATION IN ACCORDANCE WITH GOOD FAITH)**
- 2. በተዋዋይ ወገኖች የጋራ ሃሳብ መተርጎም -ፍ/ብ/ህ/ 1734፡ 1735 (THE COMMON INTENTION OF THE PARTIES)**
- 3. የዉል ቃሎችን እርስበርሳቸው መተርጎም - ፍ/ብ/ህ/ 1736 (CONTEXTUAL INTERPRETATION)**
- 4. ዉጤት ያለው ትርጉም መስጠት ፍ/ብ/ህ/ 1737 (POSITIVE INTERPRETATION)**
- 5. ለበለ-ዕዳዎች ምቹ የሆነ ትርጉም መስጠት ፍ/ብ/ህ/ 1738 እና 1739 (INTERPRETATION IN FAVOR OF THE DEBTOR)**

### 3. ስለውሎች አፈጻጸም

#### ስለውል አፈጻጸም የሚነሱ ዋና ዋና ሃሳቦች

##### 1. በውሎ ላይ የተመለከተውን ግዴታ መፈጸም ያለበት ማንነው?

• በመርህ ደረጃ ባለእዳዉ ወይም በባለእዳው፡ በፍርድ፡ በህግ የባለእዳውን ግዴታ እንዲፈጽም ስልጣን የተሰጠው ሌላ ሰው ግዴታውን ሊያከናውን ይችላል (ፍ/ብ/ህ 1740(2))።

• ነገር ግን በፍ/ብ/ህ /ቁ 1740(1) መሰረት በውሎ ላይ በግልጽ ከተቀመጠ ወይም ለባለመብቱ ጥቅም ሲባል አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ግዴታውን መፈጸም ያለበት ባለእዳው ራሱ ነው።

## **ስለውሎች አፈጻጸም/...**

### **II. በውል ላይ የተመለከተውን ግዴታስ የምንወጣው ለማን ነው?**

-በዚህ ረገድ የፍ/ብ/ህ/ቁ 1741 ግዴታውን መወጣት ያለብን ለባለመብቱ ለራሱ ወይም በባለመብቱ፤ በህግ ወይም በፍርድ ስለባለመብቱ ሆኖ እንዲቀበል ለተፈቀደለት ሰው ብቻ ነው።

-ነገር ግን ባለእዳው ከዚህ ውጭ ለሆነ ሰው ግዴታውን የተወጣ ወይም ክፍያውን የፈጸመ እንደሆነ ክፍያው ለባለመብቱ ጥቅም የዋለ መሆኑን ካላረጋገጠ ወይም ባለመብቱ ይሁን ብሎ ካላጸደቀለት በስተቀር ግዴታውን እንደተወጣ ተደርጎ አይቆጠርለትም (ፍ/ብ/ህ 1738 እና 1739)።

## ስለውሎች አፈጻጸም/...

- ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊነሳ የሚገባው ነጥብ አንድ ባለእዳ ግዴታውን መወጣት ያለበት **ለማን እንደሆነ በተጠራጠረ ጊዜ** ምን ማድረግ አለበት? የሚለው ነው።
- በፍ/ብ/ህ/ቁ 1744 መሰረት ባለእዳው ንብረቱን ወይም ገንዘቡን አልሰጥም በማለት በፍርድ ቤት እንዲቀመጥለት አድርጎ ከሃላፊነት መዳን ይችላል።
- ነገር ግን እየተጠራጠረ በግምት የከፈለ እንደሆነ የሚመጣውን ሃላፊነት የሚወስደው ራሱ ይሆናል ማለት ነው።

## ስለውሎች አፈጻጸም/...

ፍ/ብ/ህ 1745

III. ባለ እዳው በውሉ ላይ የተመለከተውን ግዴታ ፈጽመው የሚባለው መቼ ነው?

-ይህ ከ እቃው ወይም አገልግሎቱ -- አይነት፤ ጥራትና መጠን ጋር የተያያዘ ነው።

### የመወያየት ጥያቄ

-አንድ ባለሙብት በውሉ ላይ ከተጠቀሰው እና ከተስማማበት የእቃ አይነት የተለየ ፤ ነገር ግን በጥራትም ሆነ በብዛት የበለጠ እቃ ከባለእዳው ቢቀርብለት እምቢ አልቀበልም የምፈልገው የተስማማንበትን ንብረት ነው ማለት ይቻላል?

-ባለሙብቱ አልቀበልም በማለት ፋንታ በጥራትና በብዛት የበለጠ መሆኑን አይቶ ቢቀበል፤ ባለእዳውም በቀጣዩ ቀን በመምጣት ለጥራቱና ለብዛቱ ያወጣውን ተጨማሪ ወጪ እንዲከፍለው ቢጠይቀው ባለሙብቱ ሊከፍል ይገባል?

## ስለውሎች አፈጻጸም/...

### IV. የጉዳት ሃላፊነትን ማስተላለፍ

ፍ/ብ/ህ 1758

-አንድ ባለእዳ ንብረቱን ለባለሙብቱ እስከሚያስተላልፍበት ጊዜ ድረስ በንብረቱ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት (የመበላሸት ወይም የመጥፋት ጉዳት) ሃላፊነት አላበት።

-በሌላ አነጋገር ንብረትን የተመለከተ የጉዳት ሃላፊነት ከባለእዳው ወደ ባለንብረቱ የሚተላለፈው ንብረቱን በማስረከብ ይሆናል ማለት ነው።

-ጥያቄ፡- ባለእዳው ለባለሙብቱ ንብረቱን እንዲወስድ ማስጠንቀቂያ ቢሰጠውና ባለሙብቱ ግን በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ሳይረከብ ቢቀር በዚህ መሃል በንብረቱ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ሃላፊነት ያለበት ማን ነው?

# **V. ውልን አለመፈጸም እና ህጋዊ ዉጤቶች**



## **ውልን አለመፈጸም እና ህጋዊ ውጤቶች...**

- ተዋዋይ ወገኖች በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት በውል የገቡትንን ግዴታ ላይወጡ ወይም ሊጥሱ ይችላሉ። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ እንደውሉ ያልተፈጸመለት ወገን ምን አማራጮች ይኖሩታል?
- በፍ/ብ/ህ/ቁ 1771 ስር የሚከተሉት አማራጮች አሉት
  1. እንደውሉ እንዲፈጸምለት መጠየቅ
  2. ውሉን ማፍረስ እና
  3. እንደውሉ ባለመፈጸሙ ምክንያት የደረሰበትን ኪሳራ መጠየቅ

## ውልን ስላለመፈጸም/...

### ቅድመ ሁኔታ

- ባለመብቱ እንደውሉ አልተፈጸመልኝም ብሎ ለመጠየቅ መጀመሪያ በውሉ መሰረት ያለበትን ግዴታ እንዲወጣ ባለእዳውን በማስጠንቀቂያ መጠየቅ ይገባዋል (ፍ/ብ/ህ 1772) ::
- ማስጠንቀቂያውን ከተቻለ በጽሁፍ ካልሆነ ግን በቃልም ይሁን በሌላ በማንኛውም መንገድ መስጠት ይቻላል (ፍ/ብ/ህ 1773(1)) ::
- ነገር ግን ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ባለእዳው ግዴታውን የሚፈጽምበት ቀን እስከሚጠናቀቅ ድረስ መጠበቅ ያስፈልጋል (ፍ/ብ/ህ 1773(2)) ::

## **ውልን ስለመፈጸም/...**

- ባለመብቱ ማስጠንቀቂያውን ሲሰጥ አያይዞ ባለእዳው ግዴታውን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መፈጸም እንዳለበት በመግለጽ ጊዜውን መጥቀስ ይችላል፤ የሚሰጠው ጊዜ እንደግዴታው አይነት የሚለያይ ሲሆን በህሊናዊ ግምት በቂ የሚባል ጊዜ መሆን ይጠበቅበታል (ፍ/ብ/ህ 1774)።
- አንድ ባለመብት ለባለእዳው ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ እንደውሉ አልተፈጸመልኝምና ይፈጸምልኝ ወይም ውሉ ይፍረስልኝ በሚል ክስ ቢመሰርት ምንድነው ውጤቱ?
- ባለመብቱ ለባለእዳው ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ ቀጥታ ወደክስ እንዲሄድ የሚፈቀድበት ሁኔታስ አለ?

## **ውልን ስላለመፈጸም/...**

- በፍ/ብ/ህ/ቁ 1775 መሰረት በሚከተሉት ሁኔታዎች ጊዜ ባለመብት ለባለእዳው ማስጠንቀቂያ መስጠት አይጠበቅበትም
  - ግዴታው አንድን ነገር ያለማድረግ ግዴታ ሲሆን፤
  - ባለእዳው ግዴታውን የሚፈጽምበት ጊዜ በውሉ ላይ ተመልክቶ ከሆነና ይህ ጊዜ ያለፈ እንደሆነ፤
  - ባለእዳው ግዴታውን የማይፈጽም መሆኑን በጽሁፍ የገለጸ እንደሆነ፤ እና
  - በውሉ የተወሰነው ጊዜ ካለፈ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጠ ይቆጠራል የሚል ስምምነት በውሉ ላይ ከተጠቀሰ

## **እንደ ውሉ ስለማስፈጸም**

➤ እንደ ውሉ ማስፈጸምን በሁለት ክፍለን ማየት እንችላለን

**ሀ. ውሉን በግድ ማስፈጸም -- ፍ/ብ/ህ 1776**

- ውሉ በግድ ይፈጸምልኝ ብሎ መጠየቅ የሚችለው 2 ነገሮች ከተሟሉ ብቻ ነው፤

- ✓ እንደውሉ መፈጸሙ ለባለመብቱ ልዩ ጥቅም ሲኖረው
- ✓ ባለእዳው እንደውሉ መፈጸሙ በነጻነቱ ላይ ምንም አይነት መሰናክል የማያደርስ ሲሆን

**ለ. ውሉን በትክ ስለማስፈጸም**

- ✓ ባለመብቱ፡ ፍ/ብ/ህ 1777 እና 1778
  - የማደረግ እና ያለማድረግ ግዴታ ሲሆን
  - በአይነቱ የታወቀ ነገር ሲሆን (FUNGIBLE THINGS)
- ✓ ባለዕዳው፡ ፍ/ብ/ህ 1779-1783
  - ባለመብቱ የተሰጠውን ነገር አልቀበልም ካለ
  - ባለመብቱ ማን እንደሆነ ማወቅ ካልተቻለ

## **ውልን መሰረዝ**

➤ **ውል በሁለት መልኩ ሊሰረዝ ይችላል**

### **1. ውልን በፍ/ቤት ማሰረዝ-ፍ/ብ/ህ 1784**

- በተዋዋይ ወገኖች መካከል የተፈጸመ ውል እንዲሰረዝ ከተፈለገ የይሰረዝልኝ ጥያቄ ለፍ/ቤት መቅረብ አለበት።
- ይህ ጥያቄ በአንዱ ወገን ሊቀርብ የሚችለውም ሌላኛው ወገን ግዴታውን በሙሉ ወይም በከፊል ወይም በበቂ ሁኔታ ሳይወጣ የቀረ እንደሆነ ነው።

## ውልን በገዛ ፈቃድ ማፍረስ

### 2. ውልን በገዛ ፈቃድ መሰረዝ

ሀ. በውሉ ውስጥ አንዱ ወገን ብቻውን ውሉን ሊሰረዝ የሚችልበት ምክንያት ተጠቅሶ ከሆነ (ፍ/ብ/ህ 1786)

ለ. በአስገዳጅ የጊዜ ገደብ መፈጸም ያለባቸው ዉሎች ከሆኑ እና ያንም ጊዜ ካለፈ

- ✓ በዳኛ በተሰጠ የችሮታ ጊዜ ውስጥ ግዴታውን ሳይፈጽም ከቀረ (ፍ/ብ/ህ 1770)
- ✓ ባለመብቱ በሰጠው ማስጠንቀቂያ ላይ በተገለጸው ጊዜ ውስጥ ግዴታውን ሳይወጣ ከቀረ (ፍ/ብ/ህ 1774)፤
- ✓ በውሉ ላይ ባለእዳው ግዴታውን የሚፈጽምበት ጊዜ ተቀምጦ ከሆነና ግዴታውን ሳይደጽም ይህ ጊዜ ካለፈ (ፍ/ብ/ህ 1775(ለ))

ሐ. ባለዕዳው ግዴታውን መፈጸም የማይችል ከሆነ (ፍ/ብ/ህ 1788)

መ. ባለዕዳው ዉሉን እንደማይፈጽም በጽሁፍ ያሳወቀ ከሆነ (ፍ/ብ/ህ 1789)

## እንደውሉ ባለመፈጸሙ ካሳ ስለመጠየቅ

እንደውሉ ባለመፈጸሙ ካሳ ስለመጠየቅ

ፍ/ብ/ህ 1790 እና 1791

-ካሳ ዉል ይሰረዝልኝ አልታደም እንደውሉ ይፈጸምልኝ ከሚለው በተጨማሪ ወይም እንደአማራጭ ሊጠየቅ የሚችል ነው።

-ግዴታውን ያልተወጣው ወገን ጥፋት ባይኖርበትም እንኳ በባለመብቱ ላይ ለደረሰው ጉዳት ካሳ የመክፈል ሃላፊነት አለበት።

-ባለእዳው ከዚህ ሃላፊነት ሊድን የሚችለው ግዴታውን መወጣት ያልቻለው ከአቅም በላይ በሆነ ሃይል ምክንያት መሆኑን ማስረዳት ከቻለ ብቻ ነው።

## ከአቅም በላይ የሆነ ሃይል

ከአቅም በላይ የሆነ ሃይል

ፍ/ብ/ህ 1792

-አንድ ሃይል ከአቅም በላይ የሆነ ሃይል ሊባል የሚችለው

- ባለእዳው ሊከሰት ይችላል ብሎ ያልገመተው ወይም ሊገመተው የማይችል ሃይል ሲሆን (UNFORESEEN) ፤ እና
- ይህም ሃይል ግዴታውን እንዳይወጣ ፍጹም መሰናክል ሲሆንበት ነው (ABSOLUTE)።

-በመሆኑም የተከሰተው ድንገተኛ ሃይል ሊከሰት እንደሚችል ባለእዳው ቀድሞውኑ ሊያስበው የሚችል ሆኖ ከተገኘ ሃይሉ ድንገተኛ ቢሆንም ግዴታውን ባለመወጣቱ ለደረሰው ጉዳት ሃላፊ ይሆናል

## የጉዳት ካሳ መጠን

### የጉዳት ካሳ መጠን

- የጉዳት ካሳው መጠን እንደውሉ ባለመፈጸሙ ምክንያት ሊደርስ ይችላል ተብሎ ከሚገመተው ኪሳራ ጋር እኩል መሆን አለበት (ፍ/ብ/ህ 1799)
- ነገር ግን ከላይ በተጠቀሰው መልኩ ተሰልቶ የመጣው የካሳ መጠን በባለመብቱ ላይ በርግጥ ከደረሰው ጉዳት የበለጠ መሆኑን ባለእዳው ማሳየት ከቻለ ፍ/ቤቱ መጠኑን በዚያው ልክ መቀነስ ይችላል (ፍ/ብ/ህ 1800)
- በተቃራኒው ባለመብቱ ውሉ በተፈጸመ ጊዜ ከውሉ ልዩ ባህሪ የተነሳ እንደውሉ ባይፈጸምለት የሚደርስበት ጉዳት ሊደርስ ይችላል ተብሎ ከሚገመተው ኪሳራ በላይ መሆኑን ለባለእዳው አሳውቆት የነበረ ከሆነ ባለእዳው ግዴታውን ባለመፈጸሙ ምክንያት በባለመብቱ ላይ በደረሰው ኪሳራ ልክ (ከተለመደው በላይ የሆነ) ካሳ እንዲከፍል ሊደረግ ይችላል (ፍ/ብ/ህ 1801)

## **የጉዳት ኪሳራን የመቀነስ ግዴታ**

### **የጉዳት ኪሳራን የመቀነስ ግዴታ**

**ፍ/ብ/ህ 1802**

**-አንድ ባለመብት እንደውሉ ያልተፈጸመለት በመሆኑ ምክንያት ኪሳራ ሊደርስበት እንደሚችል ሲያውቅ የጉዳቱን መጠን በተቻለው አቅም ለመቀነስ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል (የሚያደርገው ጥረት አስችጋሪና ብዙ ወጪ የሚያስወጣው እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው)**

**-ባለመብቱ ይህን ማድረግ እየቻለ ሳያደርግ የቀረ እንደሆነና ባለእዳውም ይህን ማስረዳት ከቻለ የኪሳራ መጠኑ እንዲቀነስለት ባለእዳው ፍ/ቤቱን መጠየቅ ይችላል**

# VI. የውል ግዴታዎች ቀረ መሆን

## (EXTINCTION OF OBLIGATIONS)

### የውል ግዴታዎች ቀረ መሆን

1. ተዋዋይ ወገኖች ባደረጉት ውል ውስጥ ባስቀመጡት ግዴታ መሰረት **ሃላፊነታቸውን ባግባቡ ሲወጡ** የውል ግዴታዎች ቀረ ይሆናሉ (ፍ/ዝ/ህ 1806) (PERFORMANCE)።  
- ነገር ግን ከዚህ ውጭም ግዴታን ቀረ የሚያደርጉ ሁኔታዎች አሉ፤ እነዚህም (1807)፡
  2. **ዉሉ ሲፈርስ ወይም ሲሰረዝ** (INVALIDATION OR CANCELLATION)
  3. ተዋዋሮቹ በውሉ ላይ ያለውን ግዴታ በሌላ ግዴታ **ሲተኩት** (NOVATION)
  4. ተዋዋይ ወገኖቹ ያለባቸውን እዳ ወይም ግዴታ **ሲያቻችሉት** (SET OFF)
  5. የባለሙዝትና የባለእዳ መዝገብ **ሲቀላቀል** ወይም (MERGER)
  6. የግዴታው አፈጻጸም ሳይጠየቅ **የተወሰነው ጊዜ ያለፈ** እንደሆነ (PERIOD OF LIMITATION)

## የውል ይፍረስልኝ ወይም ይሰረዝልኝ ጥያቄ/...

### የውል ይፍረስልኝ ጥያቄ

-ውል ይፍረስልኝ ጥያቄ ማቅረብ የሚችለው ማነው?

- የማፍረሻ ምክንያቱ **የችሎታ ማነስ ወይም የስምምነት ችግር** ከሆነ ተዋዋይ ወገኑ ራሱ (ወይም ወኪሎቹ) ማቅረብ አለበት (ፍ/ብ/ህ/ 1808(1))
- የውሉን **አላማ ወይም የአጻጻፍ ፎርም** የተመለከተ ከሆነ ግን ጥቅም አለኝ የሚል ማንኛውም ሰው መጠየቅ ይችላል (ፍ/ብ/ህ/ 1808(2))

## ውል እንዲፈርስ የመጠየቂያ ጊዜ/...

### ውል እንዲፈርስ የመጠየቂያ ጊዜ

- የማፍረሻ ምክንያቱ የችሎታ ማነስ ወይም የስምምነት ችግር ከሆነ
  - ውል እንዲፈርስ መጠየቅ የሚቻለው ለውሉ ማፍረሻ ምክንያት የሆነው ነገር ቀረ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ በ 2 ዓመት ውስጥ ብቻ ነው (ፍ/ብ/ህ 1810)።
- የውሉን አላማ ወይም የአጻጻፍ ፎርም የተመለከተ ከሆነ
  - ውል እንዲፈርስ መጠየቅ የሚቻለው ውል ከተዋዋሉበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 10 አመት ውስጥ ብቻ ነው (ፍ/ብ/ህ 1845)።

## **የውል መሰረዝ ወይም መፍረስ ውጤት**

**የውል መሰረዝ ወይም መፍረስ ውጤት**

**ፍ/ብ/ህ 1815 እና 1817**

**- ተዋዋይ ወገኖቹ ወደነበሩበት መመለስ (REINSTITUTION)። ይህም ማለት ሰለ-ዉሉ ዐፈጻጽም የተደረጉትን እንዲለሌላዉ መመለስ ይኖርበታል ማለት ነዉ (ፍ/ብ/ህ 1815 )።**

**- ወደ ነበሩበት መመለስ የማይቻል ከሆነ ግን ውሉ ከመፍረሱ በፊት የተሰሩ ስራዎች ባሉበት እንዲረጉ በማድረግ ተዋዋይ ወገኖቹን በኪሳራ መልክ ወደነበሩበት እንዲመለሱ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል (ፍ/ብ/ህ 1817)**

## ስለ ይርጋ

ስለ ይርጋ፡ ፍ/ብ/ህ 1845

- በልዩ ሁኔታ የተቀመጠ ሌላ የይርጋ ጊዜ እስከሌለ ድረስ አንድ ተዋዋይ ወገን ውሉ፡

- እንዲፈጸምለት፤
- እንዲፈርስለት፤
- ኪሳራ እንዲከፈለው ... ወዘተ.

- መጠየቅ የሚችለው በ10 ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ሲሆን፤ ይህ ጊዜ ካለፈበት ግን ጥያቄው በይርጋ ቀሪ ይሆናል።

- የይርጋ መቃወሚያ በተዋዋይ ወገን የሚነሳ እንጅ በፍ/ቤት አነሳሽነት የሚታይ አይደለም (ፍ/ብ/ህ 1856)።

- የይርጋው ቀን መቁጠር የሚጀምረው ግዴታውን ለመጠየቅ ተገቢ ከሆነው ቀን ወይም በውሉ ላይ የተቀመጠውን መብት ለመጠቀም ከሚቻልበት ቀን አንስቶ ነው (ፍ/ብ/ህ 1856)።

## **ይርጋ ስለሚቋረጥባቸው ምክንያቶች/...**

### **ይርጋ ስለሚቋረጥባቸው ምክንያቶች**

**- የይርጋ ጊዜ መቁጠር ከጀመረ በኋላ ሊቋረጥ የሚችለው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው (ፍ/ብ/ህ 1851)፦**

- ባለእዳው በተለይ ከእዳው ላይ ከፊትን ወይም ወለዱን በመክፈል ወይም መያዣ በመስጠት ወይም ዋስ በመጥራት **እዳውን ሲያምን፤****
- ባለመብቱ መብቱ እንዲታወቅለት በባለእዳው ላይ **ክስ ሲመሰረት****

**- የይርጋው ጊዜ ሲቋረጥ እንደገና አዲስ የይርጋ ጊዜ መቁጠር ይጀምራል (ፍ/ብ/ህ 1852)።**

## ይርጋ ስለሚቋረጥባቸው ምክንያቶች/...

ይርጋ ስለሚቋረጥበት ተጨማሪ ምክንያት

ፍ/ብ/ህ 1853

-በለመብቱ መብቱን ያልጠየቀው ለባለእዳው ባለው **የመፍራትና የማክበር ስሜት** ምክንያት መሆኑን ማስረዳት ከቻለ ፍ/ቤቱ የቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ ውድቅ ሊያደርገው ይችላል

-ነገር ግን በመካከላቸው የቀረበ ዝምድና እና ታዛዥነት ያለ መሆኑን ማሳየት ይጠበቅበታል

-በመጨረሻም አንድ ከሳሽ የይርጋ መቃወሚያ ሲቀርብበት ጊዜው እንዲያልፍብኝ ያደረገው ከቅን ልቦና ውጭ ሆነ ብሎ ነው የሚል ክርክር ማንሳት አይችልም (ሆነ ብሎ እንዲያልፍበት አድርጎ ቢሆንም መቃወሚያውን ከማንሳት አያግደውም) (ፍ/ብ/ህ 1854)

## **VII. ቀብድ እና የውል አመሰራረት**

### **ቀብድ እና የውል አመሰራረት**

- አንድ ተዋዋይ ወገን ለሌላኛው ወገን ቀብድ የሰጠ እንደሆነ ውል ስለመፈጸሙ ማስረጃ ይሆናል (ፍ/ብ/ህ 1883)**
- በቀብድ መልክ የተሰጠው ገንዘብ ውሉ ሲፈጸም ከዋናው ክፍያ ላይ ተቀናሽ (ታሳቢ) ይደረጋል (ፍ/ብ/ህ 1884)**
- አንድ ተዋዋይ ቀብድ ከሰጠ በኋላ ውሉን ማፍረስ ቢፈልግ ቀብዱን በመተው ውሉን ማፍረስ ይችላል (ፍ/ብ/ህ 1885(1))**
- በተቃራኒው ቀብድ የተቀበለው ወገን ውሉን ማፍረስ ከፈለገ የተቀበለውን ቀብድ እጥፍ አድርጎ በመመለስ ውሉን ማፍረስ ይችላል (ፍ/ብ/ህ/ 1885(2))**

# **VIII. የውል ጉዳይን ስለሚመለከት ማስረጃ**

**የውል ጉዳይን ስለሚመለከት ማስረጃ**

**ፍ/ብ/ህ 2001**

**-አንድ ግዴታ እንዲፈጸምለት የሚጠይቅ ሰው የግዴታውን መኖር በማስረጃ የማረጋገጥ ሃላፊነት አለበት፤**

**-በተቃራኒው ይህ በማስረጃ የተረጋገጠው ግዴታ ፍረስ ነው ወይም ተለውጧል ወይም ቀርቷል የሚለው ወገን ይህ መሆኑን የማስረዳት ሽክም ይኖርበታል። HE WHO ALLEGES EXISTENCE OF SOMETHING SHALL PROVE**

## **የውል ጉዳይን ስለሚመለከት ማስረጃ/...**

- አንድ ግዴታ ለማስረጃ በማስረጃነት ሊቀርቡ የሚችሉ ነገሮች እንዲረጋገጥ እንደተፈለገው ጉዳይ የሚለያዩ ቢሆንም በጥቅሉ ግን የሚከተሉት ናቸው (ፍ/ብ/ህ 2002)
  - የጽሁፍ ማስረጃ
  - የስው ማስረጃ (ምስክርነት)
  - የህሊና ግምት
  - የተከራካሪ ወገን እምነት (አምኖ መቀበል)፤ ወይም
  - የመሃላ ቃል ናቸው
- ውሉ በጽሁፍ እንዲሆን ህግ ባዘዘ ጊዜ ጽሁፉ የተቀደደ፤ የተሰረፈ ወይም የጠፋ መሆኑን ካላረጋገጥን በስተቀር ውሉን በሌሎች ከላይ በተዘረዘሩት ማስረጃዎች ለማረጋገጥ አይቻልም (ፍ/ብ/ህ 2203)

**አመሰግናለሁ!**